

Probability — Términos y Condiciones | Página 1

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE PROBABILITY

Versión: 1.0

Fecha de entrada en vigencia: 9 de agosto de 2026

Última actualización: 9 de agosto de 2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR

Los presentes Términos y Condiciones de Uso regulan el acceso, contratación y utilización de la plataforma tecnológica Probability, operada por:

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA LOGÍSTICA PARA ECOMMERCE S.A.S.

NIT: 902.041.974-6

Domicilio: Calle 152B #104-50, Bogotá D.C., Colombia

Correo electrónico: comercial@probabilityapp.com

En adelante, "Probability".

Probability presta servicios tecnológicos relacionados con análisis de información de comercio electrónico, logística, generación de indicadores, modelos predictivos, automatización, integraciones y demás funcionalidades disponibles en la Plataforma.

2. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS

Estos Términos y Condiciones constituyen el acuerdo general que regula la relación entre Probability y el Cliente respecto del uso de los Servicios.

El contrato podrá perfeccionarse mediante registro de una cuenta y aceptación electrónica; contratación de un Plan o Servicio; aceptación electrónica de una propuesta, orden de servicio o documento contractual; firma física o electrónica; o uso de la Plataforma después de haber tenido acceso a estos Términos y al mecanismo de aceptación correspondiente.

La aceptación mediante medios electrónicos tendrá plena validez en los términos permitidos por la legislación aplicable.

Probability podrá conservar registros electrónicos de aceptación, acceso, uso, comunicaciones, órdenes, pagos y demás eventos relacionados con la relación contractual como evidencia de la celebración y ejecución del contrato.

3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

El Cliente declara que tiene capacidad legal para celebrar contratos.

Cuando el Cliente sea una persona jurídica, la persona que realice el registro o contratación declara contar con las facultades necesarias para actuar en su representación.

Cuando el Cliente sea una persona natural que utilice Probability en desarrollo de una actividad empresarial, la relación podrá tener naturaleza empresarial.

Cuando una persona natural contrate para fines ajenos a su actividad empresarial o profesional, serán aplicables, cuando corresponda, las normas imperativas de protección al consumidor.

4. DEFINICIONES

Para efectos de estos Términos:

Probability: plataforma tecnológica, software, aplicaciones, APIs, infraestructura, algoritmos, modelos, funcionalidades y servicios operados por Probability.

Cliente: persona natural o jurídica que contrata o utiliza los Servicios.

Probability — Términos y Condiciones | Página 2

Usuario: persona autorizada por el Cliente para acceder a Probability.

Datos del Cliente: información suministrada, cargada, conectada, transmitida o procesada por cuenta del Cliente.

Datos Personales: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una persona natural identificada o identificable.

Score: puntuación, clasificación, indicador o resultado generado por Probability.

Resultado Predictivo: estimación, probabilidad, clasificación, alerta, recomendación o resultado generado mediante modelos estadísticos, matemáticos, analíticos o de inteligencia artificial.

Integración: conexión entre Probability y plataformas, marketplaces, operadores logísticos, APIs, sistemas de gestión u otros servicios.

Servicios de Terceros: servicios, plataformas, APIs, proveedores, marketplaces, operadores logísticos o infraestructura que no sean controlados directamente por Probability.

Plan: modalidad comercial contratada por el Cliente.

SLA: acuerdo específico de niveles de servicio aplicable únicamente cuando haya sido contratado expresamente.

5. OBJETO Y ALCANCE DEL SERVICIO

Probability proporciona herramientas tecnológicas destinadas a facilitar el análisis, gestión y toma de decisiones relacionadas con operaciones de comercio electrónico y logística.

Dependiendo del Plan contratado, Probability podrá permitir integrar canales de comercio electrónico; procesar información de ventas y pedidos; analizar información logística; generar Scores y Resultados Predictivos; identificar patrones y riesgos; generar reportes; automatizar determinados procesos; facilitar comunicaciones; integrarse con operadores logísticos; consultar indicadores; y ejecutar otras funcionalidades disponibles en la Plataforma.

Las funcionalidades, límites y características podrán variar según el Plan, país, Integraciones, versión de la Plataforma y evolución tecnológica.

6. NATURALEZA DEL SERVICIO

Probability es un proveedor de tecnología.

Salvo que exista un contrato específico que establezca lo contrario, Probability no actúa como transportadora, operador logístico, vendedor de productos del Cliente, intermediario de las ventas, aseguradora, entidad financiera, custodio físico de mercancías ni responsable de ejecutar físicamente las entregas.

El Cliente conserva la responsabilidad sobre sus operaciones comerciales, ventas, productos, clientes, inventarios, despachos y decisiones logísticas.

7. CUENTA Y USUARIOS

El Cliente deberá proporcionar información veraz, completa y actualizada.

El Cliente será responsable de la seguridad de sus credenciales, administración de sus Usuarios, permisos otorgados, uso realizado desde su cuenta e informar oportunamente cualquier acceso no autorizado.

Probability podrá suspender temporalmente una cuenta cuando exista un riesgo razonable para la seguridad de la Plataforma, del Cliente o de terceros.

8. RESPONSABILIDAD SOBRE LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN

El Cliente garantiza que tiene derecho a proporcionar, cargar, conectar o procesar mediante Probability la información que suministre.

El Cliente será responsable de la legalidad, procedencia, exactitud, integridad y actualización de dicha información.

Cuando los Datos del Cliente incluyan información de terceros, el Cliente será responsable de contar con las autorizaciones, bases jurídicas o habilitaciones necesarias para su tratamiento, cuando sean exigibles.

Probability podrá procesar dicha información en la medida necesaria para prestar los Servicios contratados.

Probability — Términos y Condiciones | Página 3

Probability no será responsable por errores, resultados incorrectos o consecuencias derivadas de información incorrecta, incompleta, desactualizada, inconsistente o ilícitamente obtenida por el Cliente o por terceros.

9. INTEGRACIONES Y SERVICIOS DE TERCEROS

Probability podrá integrarse con plataformas de comercio electrónico, marketplaces, operadores logísticos, sistemas de gestión, APIs y otros servicios.

El funcionamiento de una Integración podrá depender de Servicios de Terceros.

Probability no controla necesariamente cambios de APIs, disponibilidad, políticas, límites de uso, permisos, cambios técnicos, suspensiones, interrupciones o eliminación de funcionalidades.

El Cliente será responsable de mantener vigentes las autorizaciones, cuentas y credenciales necesarias para las Integraciones.

Una modificación, suspensión, restricción o eliminación de un Servicio de Terceros podrá afectar determinadas funcionalidades de Probability sin que ello constituya necesariamente un incumplimiento de Probability.

10. MODELOS PREDICTIVOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Probability podrá utilizar modelos estadísticos, matemáticos, aprendizaje automático, inteligencia artificial, reglas de negocio y otras tecnologías analíticas.

Los resultados dependerán, entre otros factores, de calidad de los datos, cantidad de información disponible, actualidad, variables utilizadas, fuentes, configuración, comportamiento histórico, cambios en el mercado y evolución de los modelos.

Probability podrá actualizar, modificar, recalibrar, sustituir o retirar modelos y metodologías cuando lo considere necesario para la evolución, seguridad o mejora de la Plataforma.

11. NATURALEZA PROBABILÍSTICA DE LOS RESULTADOS

Los Scores y Resultados Predictivos constituyen estimaciones basadas en información disponible y no representan certezas sobre acontecimientos futuros.

Probability no garantiza que una venta será entregada, devuelta o cancelada; que un comprador pagará; que una entrega tendrá éxito; que una mercancía sufrirá una incidencia; que el Cliente obtendrá un ahorro determinado; o que reducirá sus devoluciones en un porcentaje específico.

Los Resultados Predictivos constituyen herramientas de apoyo para la toma de decisiones.

Salvo que una funcionalidad automatizada haya sido expresamente contratada, la decisión final de despachar, retener, cancelar, aprobar, rechazar o ejecutar una operación corresponderá exclusivamente al Cliente.

12. DECISIONES AUTOMATIZADAS

Cuando Probability permita automatizar acciones utilizando reglas, Scores o Resultados Predictivos, el Cliente deberá configurar y autorizar expresamente dichas funcionalidades.

El Cliente será responsable de los parámetros, reglas, umbrales y criterios que configure.

Cuando una decisión automatizada involucre Datos Personales y resulte aplicable una regulación específica, las partes deberán observar los derechos y obligaciones establecidos por la legislación aplicable.

13. PROPIEDAD DE LOS DATOS DEL CLIENTE

El Cliente conserva los derechos que legalmente le correspondan sobre sus Datos del Cliente.

La entrega o procesamiento de información por parte de Probability no implica transferencia de propiedad sobre dicha información.

El Cliente autoriza a Probability, durante la vigencia del Servicio, a almacenar, procesar, analizar, transmitir y utilizar los Datos del Cliente en la medida necesaria para prestar los Servicios contratados.

14. PROPIEDAD INTELECTUAL DE PROBABILITY

Probability — Términos y Condiciones | Página 4

Todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con Probability pertenecen a Probability o a sus respectivos licenciantes.

Esto incluye software, código fuente, código objeto, arquitectura, interfaces, diseño, marca, logotipo, algoritmos, modelos, metodologías, Scores, bases de datos propias, documentación, know-how, infraestructura, mejoras y desarrollos.

El contrato no transfiere al Cliente derechos de propiedad sobre Probability.

El Cliente recibe únicamente una licencia limitada, no exclusiva, no transferible y revocable para utilizar los Servicios durante la vigencia de la relación contractual.

15. MODELOS, ALGORITMOS, MEJORAS Y KNOW-HOW

Los modelos, algoritmos, metodologías, arquitectura, procesos, tecnología, conocimiento técnico y mejoras desarrollados por Probability continuarán siendo propiedad de Probability.

El hecho de que determinados modelos hayan sido entrenados, calibrados, validados o mejorados utilizando información proveniente de uno o varios Clientes no transfiere al Cliente derechos de propiedad sobre dichos modelos.

Probability podrá utilizar conocimientos técnicos, métricas, aprendizajes y patrones generales derivados de la prestación de los Servicios para mejorar sus productos, siempre que respete las obligaciones de confidencialidad y protección de datos aplicables.

16. INFORMACIÓN AGREGADA Y ANONIMIZADA

Probability podrá utilizar información agregada, estadística, anonimizada o disociada para mejorar modelos, validar modelos, desarrollar funcionalidades, identificar tendencias, mejorar productos, analizar desempeño y desarrollar nuevos Servicios.

Probability no utilizará dicha información con el propósito de identificar directamente al Cliente o a una persona natural determinada.

Cuando una información no pueda considerarse razonablemente anonimizada o disociada, continuará sometida al régimen aplicable de protección de datos personales.

17. MARCO NORMATIVO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El tratamiento de datos personales realizado por Probability se regirá por el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, y las normas que los modifiquen, adicionen, reglamenten o sustituyan.

Cuando resulte aplicable, Probability observará también la Ley 527 de 1999 sobre comercio electrónico y mensajes de datos; la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor; la Ley 2439 de 2024, en materia de protección al consumidor de comercio electrónico; la Ley 1273 de 2009, respecto de delitos relacionados con la protección de la información y los datos; y demás normas, decretos, reglamentos, circulares e instrucciones expedidas por las autoridades competentes, especialmente la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Cuando Probability preste Servicios en otros países, podrán resultar aplicables adicionalmente las normas imperativas del país correspondiente en materia de protección de datos, consumidores, comercio electrónico y contratación.

En materia de datos personales, las partes deberán observar los principios, derechos, deberes, autorizaciones, medidas de seguridad, reglas de conservación, supresión, transferencia y transmisión establecidos por la legislación aplicable.

18. RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

La calidad de Responsable o Encargado dependerá de cada actividad específica de tratamiento.

Cuando el Cliente determine las finalidades y utilice Probability para procesar información de sus compradores, usuarios, clientes, empleados, proveedores u otros titulares, Probability podrá actuar como Encargado del Tratamiento, siguiendo las instrucciones legítimas del Cliente.

Probability — Términos y Condiciones | Página 5

Cuando Probability determine directamente las finalidades y medios de determinadas actividades de tratamiento, actuará como Responsable del Tratamiento respecto de dichas actividades.

Las obligaciones específicas podrán desarrollarse mediante la Política de Tratamiento de Datos Personales y el correspondiente Acuerdo de Tratamiento de Datos o DPA.

19. DATOS PERSONALES QUE PUEDEN SER PROCESADOS

Dependiendo de las funcionalidades contratadas, Probability podrá procesar nombre y apellidos, número telefónico, correo electrónico, dirección de entrega, ciudad, departamento, país, información de ventas, información de pedidos, productos adquiridos, valores de transacción, información logística, historial de devoluciones, incidencias de entrega, información relacionada con comunicaciones, identificadores, información técnica e información necesaria para prestar el Servicio.

El Cliente no deberá incorporar Datos Personales que no sean necesarios para las finalidades contratadas o respecto de los cuales no tenga una base legal para su tratamiento.

20. OBLIGACIONES DEL CLIENTE EN MATERIA DE DATOS PERSONALES

El Cliente será responsable de obtener las autorizaciones que legalmente correspondan; informar a los titulares sobre las finalidades del tratamiento; garantizar la legitimidad de la recopilación; atender los derechos de los titulares que legalmente le correspondan; mantener actualizada la información; proporcionar instrucciones legítimas a Probability; no utilizar Probability para tratamientos prohibidos; y cumplir las obligaciones que le correspondan como Responsable del Tratamiento.

21. DATOS SENSIBLES Y DATOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

El Cliente no deberá cargar Datos Sensibles ni datos de niños, niñas o adolescentes salvo cuando exista una necesidad legítima, autorización o habilitación legal y se cumplan los requisitos establecidos por la legislación aplicable.

Probability podrá solicitar información adicional sobre la legitimidad del tratamiento cuando sea necesario para cumplir obligaciones legales o contractuales.

22. DERECHOS DE LOS TITULARES

Los titulares tendrán los derechos reconocidos por la legislación aplicable, incluyendo, cuando corresponda, conocer sus Datos Personales, actualizarlos, rectificarlos, solicitar prueba de la autorización, conocer el uso dado a sus datos, presentar consultas y reclamos, solicitar su supresión cuando legalmente proceda y revocar la autorización cuando sea jurídicamente posible.

Cuando Probability actúe como Encargado, colaborará razonablemente con el Cliente para atender las solicitudes de los titulares.

23. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

Los Datos Personales podrán ser tratados para prestar los Servicios, ejecutar Integraciones, procesar información logística, generar Scores, generar Resultados Predictivos, generar reportes, ejecutar automatizaciones, mantener la seguridad, prevenir fraude y abuso, gestionar pagos, atender solicitudes, cumplir obligaciones legales, mejorar la Plataforma y generar información agregada, estadística o anonimizada.

24. TRANSFERENCIAS Y TRANSMISIONES INTERNACIONALES

Probability podrá utilizar proveedores tecnológicos ubicados dentro o fuera de Colombia.

Cuando exista una transferencia o transmisión internacional de Datos Personales, las partes deberán cumplir las condiciones establecidas por la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y las instrucciones aplicables de la SIC.

Probability procurará que los proveedores que procesen Datos Personales por su cuenta estén sujetos a obligaciones contractuales adecuadas de confidencialidad, seguridad y protección de datos.

Cuando corresponda, se utilizarán los mecanismos jurídicos exigidos para realizar transferencias o transmisiones internacionales.

Probability — Términos y Condiciones | Página 6

25. SUBENCARGADOS

Probability podrá utilizar proveedores de infraestructura tecnológica, hosting, almacenamiento, ciberseguridad, analítica, comunicaciones, procesamiento, monitoreo, soporte, servicios de inteligencia artificial y otros servicios necesarios para la operación.

Cuando dichos proveedores procesen Datos Personales, estarán sujetos a obligaciones contractuales apropiadas de seguridad, confidencialidad y protección de datos.

Probability podrá poner a disposición del Cliente información sobre sus principales subencargados cuando corresponda.

26. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Probability implementará medidas técnicas, humanas, administrativas y organizativas razonables y proporcionales al riesgo para proteger la información bajo su responsabilidad o tratamiento.

Estas medidas podrán incluir gestión de accesos, autenticación, cifrado, gestión de privilegios, registro de eventos, copias de seguridad, monitoreo, gestión de vulnerabilidades, gestión de incidentes y controles de acceso basados en privilegios.

El Cliente reconoce que ningún sistema tecnológico puede garantizar seguridad absoluta.

27. INCIDENTES DE SEGURIDAD

Cuando Probability tenga conocimiento de un incidente que pueda comprometer Datos Personales o información bajo su responsabilidad o tratamiento, implementará medidas razonables para contener, investigar y mitigar el incidente.

Cuando legalmente corresponda, Probability informará al Cliente y colaborará razonablemente para atender las obligaciones frente a autoridades y titulares.

El Cliente deberá informar oportunamente cualquier incidente relacionado con información que haya conectado o suministrado a Probability.

28. CONSERVACIÓN, DEVOLUCIÓN Y ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN

Durante la vigencia del Servicio, Probability conservará la información necesaria para prestar los Servicios.

Una vez terminada la relación contractual, el Cliente podrá solicitar la exportación de los Datos del Cliente disponibles durante el período establecido por Probability.

Transcurrido dicho período, Probability podrá eliminar, anonimizar o devolver la información, salvo que exista una obligación legal, contractual o legítima de conservación.

La información que deba conservarse por obligaciones legales podrá mantenerse durante el tiempo exigido.

29. PLANES Y PRECIOS

Los Planes, límites, funcionalidades y precios serán informados durante el proceso de contratación.

Los precios podrán depender de número de operaciones, número de usuarios, funcionalidades, integraciones, volumen procesado, servicios adicionales y condiciones comerciales particulares.

Los impuestos legalmente aplicables serán asumidos de conformidad con la legislación correspondiente.

30. CAMBIO DE PLAN

El Cliente podrá solicitar cambios de Plan de acuerdo con las opciones disponibles.

Los upgrades o downgrades podrán producir efectos desde el momento indicado durante el proceso de modificación o desde el siguiente ciclo de facturación.

El cambio de Plan podrá modificar límites, funcionalidades y condiciones económicas.

31. EXCEDENTES

Cuando el Cliente supere los límites incluidos en su Plan, Probability podrá aplicar tarifas por excedentes previamente

informadas, solicitar la migración a un Plan superior, limitar determinadas funcionalidades o permitir temporalmente el excedente bajo las condiciones comerciales comunicadas.

Probability — Términos y Condiciones | Página 7

Los cargos por excedentes solo serán aplicables cuando hayan sido informados previamente mediante la correspondiente condición comercial, propuesta, Plan u orden de servicio.

32. FACTURACIÓN Y PAGOS

Los pagos deberán realizarse mediante los mecanismos habilitados por Probability.

El Cliente deberá proporcionar información correcta para la facturación.

Las obligaciones económicas causadas deberán pagarse en los plazos acordados.

En caso de mora, Probability podrá suspender total o parcialmente el Servicio previa comunicación razonable, sin perjuicio de las obligaciones económicas ya causadas.

Los impuestos, retenciones y demás obligaciones fiscales se aplicarán de acuerdo con la legislación vigente.

33. CANCELACIÓN

El Cliente podrá cancelar su suscripción en cualquier momento mediante los mecanismos habilitados por Probability.

La cancelación impedirá la renovación futura del Servicio.

La cancelación no extinguirá obligaciones económicas causadas con anterioridad a la fecha efectiva de terminación.

Salvo que una norma imperativa establezca lo contrario, la cancelación de una suscripción no generará automáticamente derecho a devolución de períodos ya iniciados.

34. SUSPENSIÓN

Probability podrá suspender total o parcialmente el Servicio cuando existan obligaciones económicas vencidas, incumplimiento contractual, fraude o uso ilícito, riesgo de seguridad, riesgo significativo para Probability, sus proveedores o terceros, orden de autoridad competente, o cuando un Servicio de Terceros haga técnicamente imposible prestar determinada funcionalidad.

Cuando sea razonablemente posible, Probability comunicará previamente la suspensión.

35. EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN

Al finalizar el Servicio, el Cliente podrá solicitar la exportación de los Datos del Cliente disponibles en formatos técnicamente razonables durante el período definido por Probability.

La obligación de exportación no incluye código fuente, código objeto, modelos, algoritmos, parámetros internos, metodologías, bases de datos internas, información de otros Clientes ni información protegida por propiedad intelectual o que Probability no esté legalmente autorizada a entregar.

36. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

Probability realizará esfuerzos razonables para mantener disponible la Plataforma.

Podrán presentarse interrupciones derivadas de mantenimientos, actualizaciones, mejoras, incidentes de seguridad, fuerza mayor, fallas de infraestructura, fallas de conectividad, fallas de proveedores, Servicios de Terceros o cambios de APIs.

No existirá una garantía numérica de disponibilidad salvo que se haya contratado expresamente un SLA.

37. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO — SLA

Cuando un Cliente contrate un SLA, este documento establecerá, según corresponda, nivel de disponibilidad, horarios de soporte, tiempos de respuesta, clasificación de incidentes, exclusiones, mantenimientos, créditos de servicio y procedimientos de escalamiento.

En caso de contradicción entre estos Términos y el SLA respecto de niveles de servicio, prevalecerá el SLA exclusivamente sobre dicha materia.

38. USOS PROHIBIDOS

Probability — Términos y Condiciones | Página 8

El Cliente no podrá utilizar Probability para actividades ilícitas; acceder sin autorización a sistemas; vulnerar controles de seguridad; introducir malware; realizar ingeniería inversa salvo en los casos permitidos por ley; copiar o revender el Servicio; extraer información masivamente sin autorización; desarrollar un producto competidor mediante extracción o uso no autorizado; compartir credenciales de manera insegura; realizar pruebas de seguridad sin autorización previa; ni utilizar Probability para vulnerar derechos de terceros.

39. CONFIDENCIALIDAD

Cada parte deberá mantener confidencial la información recibida de la otra parte que razonablemente tenga carácter confidencial.

No será considerada información confidencial aquella que sea públicamente conocida, ya fuera legítimamente conocida por la parte receptora, sea obtenida legítimamente de un tercero sin obligación de confidencialidad o deba ser revelada por obligación legal o requerimiento de autoridad competente.

Las obligaciones de confidencialidad permanecerán vigentes después de terminada la relación contractual mientras la información conserve su naturaleza confidencial.

40. PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS

Probability podrá utilizar software, APIs, librerías, servicios tecnológicos y componentes de terceros sujetos a sus respectivas condiciones y licencias.

El Cliente deberá respetar las condiciones de uso aplicables.

41. RESPONSABILIDAD SOBRE LAS DECISIONES

El Cliente reconoce que Probability es una herramienta tecnológica de apoyo.

El Cliente mantiene la responsabilidad sobre sus decisiones comerciales, financieras, operativas y logísticas.

Probability no garantiza un ahorro determinado, aumento específico de ventas, reducción específica de devoluciones, aumento determinado de entregas exitosas, disminución determinada de costos ni resultado económico específico.

Los resultados dependen de múltiples factores ajenos al control de Probability.

42. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, Probability no será responsable por daños indirectos, lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, pérdida de ingresos o consecuencias derivadas de decisiones tomadas exclusivamente por el Cliente con base en Resultados Predictivos.

Probability tampoco será responsable por daños derivados exclusivamente de fallas de Servicios de Terceros, operadores logísticos, marketplaces, APIs externas, información incorrecta proporcionada por el Cliente, configuraciones realizadas por el Cliente, uso indebido del Servicio o eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

Ninguna disposición de estos Términos pretende excluir o limitar responsabilidades que legalmente no puedan excluirse o limitarse.

Para clientes empresariales, cualquier límite cuantitativo específico de responsabilidad podrá establecerse en la respectiva propuesta, orden de servicio o contrato particular.

43. NO DEPENDENCIA EXCLUSIVA DE PROBABILITY

Probability constituye una herramienta tecnológica y, salvo pacto expreso, no será considerado el único sistema de respaldo del Cliente.

El Cliente deberá mantener sus propios mecanismos de respaldo, registros y controles de continuidad operativa.

Probability no garantiza que la Plataforma pueda ser utilizada como único repositorio histórico de información empresarial del Cliente.

44. INDEMNIDAD

El Cliente deberá mantener indemne a Probability frente a reclamaciones de terceros derivadas directamente de uso ilícito de Probability, incumplimiento de estos Términos, violación de derechos de terceros, datos suministrados sin Probability — Términos y Condiciones | Página 9

autorización o sin base legal, uso indebido de Integraciones o actuaciones realizadas mediante sus cuentas o Usuarios.

Esta obligación se aplicará en la medida permitida por la legislación colombiana y no cubrirá los daños derivados exclusivamente de actuaciones imputables a Probability.

45. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

Probability no será responsable por incumplimientos derivados de circunstancias imprevisibles o irresistibles que estén fuera de su control razonable, incluyendo desastres naturales, fallas generalizadas de infraestructura, interrupciones de proveedores, ataques informáticos, actos gubernamentales, conflictos sociales, guerra, pandemias, fallas generalizadas de Internet u otros eventos que legalmente constituyan fuerza mayor o caso fortuito.

46. MODIFICACIONES DE LA PLATAFORMA

Probability podrá modificar, actualizar, ampliar, sustituir o retirar funcionalidades cuando sea necesario por razones tecnológicas, operativas, comerciales, regulatorias, de seguridad o de evolución del producto.

Probability procurará no eliminar arbitrariamente una funcionalidad esencial durante un período contratado cuando ello implique incumplir una obligación expresamente pactada.

47. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS

Probability podrá modificar estos Términos cuando resulte necesario por razones legales, regulatorias, tecnológicas, comerciales, de seguridad u operativas.

Las modificaciones relevantes serán comunicadas mediante los mecanismos disponibles.

Cuando legalmente corresponda, el Cliente podrá cancelar el Servicio antes de la entrada en vigor de una modificación sustancial que no acepte.

El uso continuado del Servicio después de la entrada en vigor de las modificaciones podrá constituir aceptación cuando legalmente sea válido.

48. ORDEN DE PRELACIÓN CONTRACTUAL

Cuando existan varios documentos aplicables a una relación contractual, se aplicará el siguiente orden:

1. Contrato específico firmado entre las partes.

2. Orden de Servicio o Propuesta Comercial aceptada, exclusivamente respecto de condiciones económicas y comerciales particulares.

3. DPA o Acuerdo de Tratamiento de Datos, exclusivamente respecto del tratamiento de Datos Personales.

4. SLA, exclusivamente respecto de niveles de servicio.

5. Estos Términos y Condiciones.

6. Políticas generales de Probability.

La prevalencia de un documento estará limitada a la materia regulada específicamente por dicho documento.

49. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando exista una relación de consumo, serán aplicables las normas imperativas correspondientes, incluyendo la Ley 1480 de 2011, sus modificaciones y demás normas aplicables.

La Ley 2439 de 2024, que modificó el Estatuto del Consumidor y estableció medidas específicas para el comercio electrónico, será aplicable cuando corresponda.

Nada en estos Términos pretende limitar derechos irrenunciables reconocidos a los consumidores.

Probability — Términos y Condiciones | Página 10

Cuando el Cliente utilice Probability exclusivamente en desarrollo de su actividad empresarial, la relación podrá tener naturaleza empresarial y no necesariamente constituirá una relación de consumo.

50. COMERCIO ELECTRÓNICO Y CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Las relaciones contractuales celebradas mediante medios electrónicos estarán sujetas, cuando corresponda, a la Ley 527 de 1999 y demás normas aplicables a mensajes de datos, comercio electrónico y contratación electrónica.

Probability podrá utilizar medios electrónicos para registro, contratación, aceptación, facturación, comunicaciones, gestión de cuentas y notificaciones.

Probability conservará registros electrónicos razonables que permitan acreditar las actuaciones realizadas mediante medios digitales.

51. COMUNICACIONES COMERCIALES

Las comunicaciones comerciales, promocionales y de mercadeo realizadas por Probability estarán sujetas a la legislación aplicable en materia de protección de datos personales, consumidores y comunicaciones electrónicas.

Cuando corresponda, Probability proporcionará mecanismos para gestionar las preferencias de comunicaciones.

Las comunicaciones necesarias para prestar el Servicio, gestionar la cuenta, realizar facturación, informar incidentes, cambios relevantes o cumplir obligaciones legales podrán enviarse mientras exista una relación contractual o una obligación que las justifique.

52. SEGURIDAD INFORMÁTICA

Las partes deberán utilizar Probability de manera lícita y segura.

El Cliente no podrá realizar actividades que comprometan la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los

sistemas.

Las conductas relacionadas con acceso no autorizado, interceptación, daño informático, uso de software malicioso y otras conductas ilícitas podrán estar sujetas a las disposiciones de la Ley 1273 de 2009 y demás normas aplicables.

53. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES

Estos Términos no crean sociedad, agencia, representación, mandato, franquicia, joint venture, relación laboral ni asociación entre Probability y el Cliente.

Cada parte actuará de manera independiente.

54. CESIÓN

El Cliente no podrá ceder el contrato sin autorización previa de Probability, salvo que una norma imperativa disponga lo contrario.

Probability podrá ceder o transferir la relación contractual como consecuencia de una reorganización empresarial, fusión, adquisición, venta de activos u operación corporativa equivalente, respetando la legislación aplicable.

55. NULIDAD O INAPLICABILIDAD PARCIAL

Si una disposición resulta inválida, ilegal o inaplicable, las demás disposiciones continuarán vigentes.

Las partes procurarán sustituir la disposición afectada por otra válida que preserve, en la medida legalmente posible, su finalidad económica y jurídica.

56. LEGISLACIÓN APLICABLE

Estos Términos se regirán por las leyes de la República de Colombia, sin perjuicio de las normas imperativas que resulten aplicables por razón del país de residencia o ubicación del Cliente.

Cuando Probability preste Servicios en otros países, podrán resultar aplicables normas locales imperativas en materia de protección de datos, consumidores, comercio electrónico y contratación.

57. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Probability — Términos y Condiciones | Página 11

Las partes procurarán resolver de buena fe cualquier controversia mediante negociación directa.

En relaciones empresariales, las partes podrán establecer mediante contrato particular mecanismos de conciliación, arbitraje o jurisdicción.

A falta de pacto especial, las controversias se resolverán de conformidad con las reglas de competencia y procedimiento previstas en la legislación colombiana aplicable.

58. NOTIFICACIONES

Las comunicaciones contractuales podrán realizarse mediante correo electrónico, mensajes dentro de la Plataforma, notificaciones en la cuenta o comunicaciones escritas.

El Cliente será responsable de mantener actualizados sus datos de contacto.

Se entenderán válidamente realizadas las comunicaciones enviadas a los datos registrados por el Cliente, salvo prueba de actualización previa.

59. INTEGRIDAD DEL CONTRATO

Estos Términos, junto con los documentos contractuales que los complementen, constituyen el acuerdo aplicable entre Probability y el Cliente respecto de los Servicios.

Las funcionalidades, precios y condiciones particulares podrán establecerse en documentos adicionales aceptados por el Cliente.

60. CONTACTO Y ATENCIÓN

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA LOGÍSTICA PARA ECOMMERCE S.A.S.

NIT: 902.041.974-6

Dirección: Calle 152B #104-50

Bogotá D.C., Colombia

Correo electrónico: comercial@probabilityapp.com

61. ACEPTACIÓN

Al registrarse, contratar o utilizar Probability, el Cliente declara que ha tenido acceso a estos Términos, los ha leído y, cuando corresponda, los acepta expresamente.

El Cliente reconoce que la aceptación electrónica puede constituir manifestación válida de su consentimiento de acuerdo con la legislación aplicable.

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA LOGÍSTICA PARA ECOMMERCE S.A.S.

NIT 902.041.974-6

PROBABILITY